والعامل) أى اذا كان غيرهاشمى مشتق من العمل وهو فعل الانسان بقصد فهو أخص من الفعل واذا لم يستعمل فى الحيوان قهستانى (قوله يعطى قدر مايسعه وأعوانه) بالوسط مدة ذهابهم وايابهم مادام المال باقيا ولا يجوز له أن يتبع شهوته فى المأكل والمشارب والملابس فهو حرام لكونه اسرافا محضا وعلى الامام أن يبعث من يرضى بالوسط واذا استغرقت كفايته الزكاة فلا يزاد على النصف لان التنصيف عين الانصاف بحر ويجوز للعامل الاخذ وان كان غنيا لانه فرغ نفسه لهذا العمل فيحتاج الى الكفاية قال فى المنح وبهذا التعليل يقوى مانسب للواقعات من أن طالب العلم يجوز له أخذ الزكاة ولو غنيا اذا فرغ نفسه لافادة العلم واستفادته لعجزه عن الكسب والحاجة داعية الى مالا بد منه اهـ وسكت المؤلف عن المؤلفة قلوبهم لان الاعطاء لهم نسخ بقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ فى آخر الامر خذها من أغنيائهم وردها فى فقرائهم (قوله وله الاقتصار على واحد) لما ورد أن النبى صلى الله عليه وسلم أتاه مال من الصدقة فأعطاه للمؤلفة قلوبهم فأتاه مال آخر فأعطاه للغارمين بحر وروى عن كثير من الصحابة عدم التعيين نهر (قوله ولا يصح دفعها لكافر) قال فى التنوير وشرحه ولا تدفع لذمى وجاز دفع غيرها وغير العشر والخراج اليه ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثانى وبه يفتى ولا تجوز الصدقات باسرها لحربى ولو مستأمنا وجزم الزيلعى بجواز التطوع اليه (قوله وطفل غنى) ذكرا كان أو أنثى فى عياله أولا على الاصح لانه يعد غنيا بغنى أبيه والمراد بالطفل الذى لم يبلغ بخلاف ولده الكبير ولو زمنا وفى بنت الغنى ذات الزوج خلاف والاصح الجواز وخرج طفل الغنية ولو أبوه ميتا فتجوز اليه لانه لا يعد غنيا بغناها ولو انعكازا اليها ويجوز الدفع لزوجة الغنى الفقيرة (قوله وبنى هاشم) أطلق المنع فعم كل الازمان وسواء فى ذلك دفع بعضهم لبعض ودفع غيرهم لهم وجوز أبو يوسف دفع بعضهم لبعض وهو رواية عن الامام نهر (قوله واختار الطحاوى دفعها لبنى هاشم) وكذا روى أبو عصمة عن الامام أنه يجوز الدفع الى بنى هاشم فى زمانه لان عوضها وهو خمس الخمس لم يصل اليهم لاهمال الناس أمر الغنائم وايصالها الى غير مستحقيها فاذا لم يصل اليهم العوض عاد والى المعوض وأقره القهستانى كذا فى شرح الملتقى وانما حرمت على موالينا لقوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم وانا لا تحل لنا الصدقة وجاز التطوعات من الصدقات وغلة الاوقاف لهم سواء سماهم الواقف أم لا على ماهو الحق كما حققه فى الفتح وتقييده بما ذكر يفيد أنه لا يجوز لهم دفع الصدقة الواجبة ولو غير زكاة وفى السيد ولا فرق فى المنع بين الزكاة وغيرها كالنذور والكفارات وجزاء الصيد الاخمس الزكاة فيجوز صرفه اليهم وسوى الزيلعى فى المنع بين الواجبة والتطوع وأزواجه صلى الله عليه وسلم لا يدخلن فى الذين حرمت عليهم الصدقة (قوله وأصل المزكى وفرعه) لان الواجب عليه الاخراج عن ملكه رقبة ومنفعة ولم يوجد فى الاصول والفروع الاخراج عن ملكه منفعة وان وجد رقبة وهذا الحكم لا يخص الزكاة بل كل صدقة واجبة كالكفارات وصدقة الفطر والنذور لا يجوز دفعها اليهم ومن سوى ماذكر يجوز الدفع اليهم كالاخوة والاخوات والاعمام والعمات والاخوال والخالات الفقراء بل هم أولى لما فيه من الصلة مع الصدقة ثم بعدهم الاقارب ثم الجيران بحر (قوله وفروعه) اتفاقا ولا تدفع هى لزوجها عند الامام وقالا تدفع

والعامل عليها يعطى قدر مايسعه وأعوانه وللمزكى الدفع الى كل الاصناف وله الاقتصار على واحد مع وجود باقى الاصناف ولا يصح دفعها لكافر وغنى يملك نصابا أو مايساوى قيمته من أى مال كان فاضل عن حوائجه الاصلية وطفل غنى وبنى هاشم وموالیهم واختار الطحاوى دفعها لبنى هاشم وأصل المزكى وفرعه وزوجته